



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/54/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

התובעים	1	ניסימוב אברהם
	2	ניסימוב חיה נטלי
		באמצעות ב"כ: עו"ד דוד דרור ו/ או עו"ד יובל גרינשטיין הרצל 30, ראשון לציון טל': 0773231615
	נגד	
הנתבעים	1	בן חור שרה
	2	בן חור שמואל
		באמצעות ב"כ: עו"ד משה בן דרור ממשרד בן דרור ושות', עורכי דין הארבעה 28, תל אביב - יפו טל': 0765384224

פסק דין

עניינה של תביעה זו – ליתן צו המורה לנתבעים לאפשר לתובעים לבצע חיבור דירתם לקו הביוב העירוני וזאת דרך החצר הצמודה לדירת הנתבעים.

א. העובדות הצריכות לעניין והשתלשלות ההליך:

1. ענייננו בבית משותף ברחוב תורה ועבודה 15 גן יבנה המצוי במקרקעין הידועים כגוש 557 חלקה 151 (להלן: "**הבית המשותף**"). התובעים הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 2 אשר הוצמדה אליה קרקע בגודל 370 מ"ר ומסומנת בתשריט הבית המשותף (להלן: "**התשריט**") יב'. הנתבעים הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 1 אשר הוצמדה אליה קרקע בגודל 1,056 מ"ר ומסומנת בתשריט יא'.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/54/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. הבית כולל 5 דירות הממוקמות זו לצד זו כשלכל דירה צמודה קרקע בשטח מסוים לרבות הקרקע מתחת לדירה. וזאת כפי שמוצג בתשריט:



3. ביום 29.01.20 הוגשה תביעה זו במסגרתה טענו התובעים כי עם רכישת דירתם בבית המשותף, ביום 27.10.17, גילו כי אינה מחוברת למערכת הביוב העירונית אלא לבור ספיגה המצוי בחצר דירתם וזאת בניגוד לחוק המים התשי"ט – 1959 (להלן: "**חוק המים**") ותקנות המים (מניעת זיהום מים) (בורות ספיגה ובורות רקב), התשנ"ב – 1992 (להלן: "**תקנות המים**"). עוד נטען כי המועצה המקומית "גן יבנה" דרשה מהתובעים ואף מהבעלים הקודמים של דירתם להתחבר למערכת הביוב העירונית. לדרישה זו הצטרף גם תאגיד המים אשר הוסיף כי האפשרות הסבירה להתחבר למערכת הביוב העירונית היא דרך חצר דירת הנתבעים. מכתב התביעה עלה כי הנתבעים מתנגדים להעברת צינור הביוב דרך החצר הצמודה לדירתם. לפיכך דרשו התובעים ליתן צו עשה להעברת צינור הביוב לחיבור דירת התובעים לבריכת הביוב העירונית המצויה ברחוב הרצוג דרך חצר דירת הנתבעים חרף סירובם.

4. יצוין כי בתחילה הוגשה התביעה נגד נתבע נוסף שהוגדר על ידי התובעים כנתבע "פורמלי", תאגיד מי יבנה בע"מ (להלן: "**תאגיד המים / התאגיד**"). במסגרת החלטתי מיום 05.03.20 הוריתי על מחיקת התאגיד מן התביעה שכן אינו יכול להיות צד להליך בפני מותב זה בהתאם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/54/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להוראות סעיף 72 ו-73 לחוק המקרקעין תשכ"ט–1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"). יחד עם זאת קבעתי כי טוב יהיה אם תוגש עמדת התאגיד כדי להבין את התמונה במלואה, ולפיכך הוריתי לתאגיד להגיש עמדתו.

5. ביום 04.05.20 הוגש כתב הגנה במסגרתו טענו הנתבעים כי עניינה של התביעה הוא חצר דירתם הפרטית ומותב זה נעדר סמכות עניינית לדון בעניין זה. לטענת הנתבעים עומדת לתובעים דרך חלופית פוגענית פחות והיא להתחבר למערכת הביוב העירונית באמצעות מערכת סניקה. לכתב ההגנה צורף כנספח 1 דו"ח מטעם המהנדס יוג'ין קון אשר במסגרתו צוין כי ניתן לבצע חיבור באמצעות מערכת שאיבת ביוב וקו סניקה דרך השביל המשותף וחיבור לבריכת הביוב ברחוב תורה ועבודה. כמו כן טענו הנתבעים כי העברת קו ביוב בחצר הצמודה לדירתם תפגע בערכה ותמנע מהם לבצע עבודות בנייה בעומק חצרם בעתיד.

6. ביום 01.06.20 הגיש תאגיד המים את עמדתו באשר לתביעה. לעמדת התאגיד חלה חובה על כל בעל נכס להתחבר למערכת הביוב העירונית וחל איסור על שימוש בבור ספיגה מכוח סעיף 97 לכללי תאגידי מים וביוב, תשע"א-2011 (להלן: "**כללי המים**") ותקנות המים. לטענת התאגיד קיימות שתי דרכי פעולה לשם חיבור דירת התובעים למערכת הביוב העירונית. האחת העברת החיבור דרך שטח דירתם של הנתבעים. לשיטת התאגיד זו האפשרות הסבירה. השנייה התקנת קו סניקה וחיבור לבריכת הביוב ברחוב תורה ועבודה. לטענת התאגיד דרך זו לא מומלצת בשל עלויות התקנה ותחזוקה גבוהות וקרבה לקווי המים העירוניים. צוין כי ייתכן כי דרך זו לא תאושר על ידי משרד הבריאות אשר מחייב שיהיו מרחקי בטחון בין תשתיות ביוב לקווי המים העירוניים. עוד צוין כי כל דרך פעולה אשר תיקבע כפופה ממילא לאישור התאגיד וייתכן כי התאגיד לא ייתן אישורו לאפשרות הסניקה בשל חסרונותיה.

7. ביום 24.09.20 התקיים דיון בנוכחות הצדדים במסגרתו ביקשו הנתבעים לקבל את עמדת התאגיד באשר לאפשרות קו הסניקה לשם חיבור למערכת הביוב העירונית. בהחלטתי מאותו היום קבעתי כי תאגיד המים ימסור את עמדתו המפורטת לעניין אפשרות הביצוע של פתרון הסניקה, לרבות התייחסות לשאלה האם דרך זו תאושר על ידי התאגיד ועל ידי גורמים נוספים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/54/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. ביום 20.01.21 הוגשה עמדת התאגיד במסגרתה נטען כי יכולות להיות אפשרויות נוספות לחיבור למערכת הביוב העירונית, אולם הן אינן רלוונטיות או כרוכות בבחינה פרטנית. לטענת התאגיד הצדדים לא הציגו תכנית מוסכמת על שניהם לשם בחינתה על ידי התאגיד וככל שלנתבעים קיימת אפשרות שלטענתם היא סבירה יותר עליהם להציגה. נטען כי כאשר יוצגו לתאגיד הצעות סבירות ומקצועיות, התאגיד יבחן אותן וייתן עמדתו. כן צוין כי עמדות התאגיד ניתנו למיטב הבנתו המקצועית ובהתאם לנתונים שהיו ברשותו.

9. ביום 18.2.21 התקיים דיון נוסף במעמד הצדדים בסיומו מונה כמומחה מטעמי מהנדס מים וביוב בשם ירון בן ארי (להלן: "המומחה"), לשם בחינת האפשרויות העומדות על הפרק לצורך חיבור דירת התובעים למערכת הביוב העירונית. בהחלטתי מאותו היום קבעתי כי במסגרת חוות דעתו ישיב המומחה לשאלות הבאות:

א. **המומחה יפרט את כל הדרכים הקיימות לשם חיבור דירת התובעים למערכת הביוב העירונית.**

ב. **המומחה יפרט את העלויות הכרוכות בכל דרך ואת היתרונות והחסרונות שלה אל מול הדרכים האחרות.**

ג. **המומחה יודא כי כל תכנית שהוצעה על ידו מאושרת על ידי הגורמים הרלוונטיים (משרד הבריאות, תאגיד המים והביוב גן יבנה וכו').**

ב. מסקנות המומחה:

10. ביום 14.06.21 הוגשה חוות דעתו של המומחה. להלן יפורטו מסקנותיו:

2. התייחסות לנושאי ושאלות המפקחת

2.1. **חלופות חיבור מגרש למערכת הביוב הציבורית**

2.1.1. כללי

שתי החלופות שהוצגו בכתבי התובעים והנתבעים ואשר יפורטו להלן יכולים באופן עקרוני לחבר את מגרש התובעים למערכת הביוב הציבורית, אך צריך לפרט את היתרונות וחסרונות של כל חלופה.

2.1.2. **חלופה א' - חיבור גרביטציוני דרך מגרש הנתבעים לקו הביוב ברח' הרצוג**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/54/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחלופה זו יונח צינור רציף החל מאזור בור הרקב או שוחת החלחול במגרש התובעים ויחובר לשוחת/ תא בקרה ציבורי הנמצא בחניה של הנתבעים ברח' הרצוג. ניתן לבצע צינור זה כצינור רציף ללא חיבורים סמוך לגבול המגרש, באשור שבכל מקרה לא ניתן לבצע בו בניה, חלופה זו יכולה לדרוש בצוע 2 שוחות ביוב נוספות אך זאת יהיה ניתן לבדוק רק בתכנון מפורט.

חלופה זו יכולה להתבצע בשני אופנים:

2.1.2.1. בחפירה פתוחה ורדודה בחצר משפחת הנתבעים, תוך כדי החזרת חומר המילוי והחזרת כל המצב לקדמותו לשביעות רצון הנתבעים.

2.1.2.2. לחלופין כדי לא להיכנס למגרש השכן הצנרת יכולה להיות מבוצעת בקידוח אופקי מהדרך סמוך למגרש התובע ועד לחניה, כאשר מכונת הקדוח ממוקמת על השביל.

2.1.3. חלופה ב – בצוע שוחת שאיבה במגרש התובעים וקו סניקה לשוחת ביוב ברח' תורה ועבודה

חלופה זו אשר תבוצע במגרש הנתבעים ובשטח הציבורי, דורשת בצוע שוחת שאיבה במגרש התובעים, חיבור מערכת הביוב של הנכס לשוחת השאיבה והנחת קו סניקה (קו לחץ) שידחוף את השפכים לשוחת ציבורית הנמצאת ברח' תורה ועבודה כי החיבור אליה גבוה ממגרש התובעים. פתרון זה דורש התקנת משאבת ביוב וחיבור חשמל ופיקוד.

2.2. בחינת החלופות והעליות המוערכות שלהם

2.2.1. חלופה א- חלופה זו שהינה חלופה גרביטציונית הינה חלופה פשוטה וזולה בהפעלתה, לאחר הנחת הצנרת השפכים יזרמו לשוחת הציבורית ללא הפרעה למגרש הנתבעים וגם אם תהיה בעיה כלשהיא בעתיד (סתימות וכו') הם יוכלו להיות מטופלים דרך מגרש התובעים או השוחת הציבורית ללא הפרעה לנתבעים. הנחת הצנרת סמוך או כמטר מגבול המגרש גם לא תפריע בפתוח עתידי במגרש הנתבעים.

יש להדגיש שחלופה זו גם לא דורשת אישור משרד הבריאות אלא רק תאום עם התאגיד.

2.1.3. חלופה ב'- דורשת גם בצוע עבודה יקרה יותר וגם תחזוקת המערכת עלויות שוטפות שלה בהוצאות חשמל וטיפול במערכת ובלאי יהיו יקר, החלופה דורשת מעבר קו הסניקה בכביש ציבורי אשר ידרוש תיקון הכביש לאחר הבצוע. נוסף על כך מציינת היועצ"מ של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/54/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התאגיד שחלופה זו תדרוש אשור משרד הבריאות, בגלל מעברה ליד קו מים. הנחיות משרד הבריאות בנושא דורשת מרווח נקי של 1.0 מ' בין תחתית צנרת המים לגב צנרת, עקב כך עלות עבודת החפירה תהיה גבוהה יותר, והתאום עשוי לעכב את הבצוע בגלל האישור הנדרש.

2.2.2. עלות החלופות: 2.1.2 ו-2.1.3

להלן יפורטו עלויות החלופות יש לציין שמדובר בהערכה בלבד ורק תכנון מפורט יאפשר הערכה מדויקת יותר ראה:

חלופה א' סעיף 2.1.2

אשר מחולקת לשתי חלופות משנה עלותם:

2.1.2.1 עלות כולל מע"מ 23,530

2.1.2.2 עלות כוללת מע"מ 45,745

חלופה ב' סעיף 2.2.3 56,000

3. סיכום והמלצות

3.1 החוקים והתקנות במדינת ישראל דורשים מכל צרכן להתחבר למערכת ביוב מרכזית, השארת בור רקב או בור חלחול אינה חוקית.

3.2 לפתרון הביוב וחיבור מערכת הביוב של התובעים למערכת המרכזית 2 חלופות שפורטו לעיל.

3.3 לדעת הח"מ ומתוך ניסיונו רב השנים, הקמת ת"ש לביוב לבית פרטי וגם למבנה גדול יותר, אינה מקובלת בלשון המעטה. ואם נעשה פתרון זמני כזה בגלל עיכוב בהקמת מערכת ציבורית הוא לזמן קצוב וספק המים במקרה להלן מטפל בת"ש עד להשלמת פתרון גריטציוני לנושא.

3.4 על כן המלצתי שבכל מקרה יבוצע חיבור הביוב עפ"י חלופה א' באחת האפשרויות שהוזכרו.

11. בהחלטתי מיום 14.06.21 קבעתי כי חוות דעת המומחה שהוגשה אינה שלמה ויש צורך בהצגת אישור התאגיד לחלופות שהוצגו על ידי המומחה. במסגרת החלטתי הוריתי למומחה להגיש חוות דעת משלימה הכוללת את עמדת התאגיד באשר לחלופות שהוצעו על ידו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/54/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. ביום 09.08.21 הגיש המומחה חוות דעת משלימה, כדלקמן:

1. "בהחלטה המקורית מיום 18.02.21 של המפקחת התבקשתי בסעיף ג' לקבל אישור תאגיד המים והביוב מי יבנה לתוכנית, ואכן נערכה על ידי פניה לתאגיד בנושא ראה נספח א להלן, עפ"י דרישת התאגיד ראה נספח ב' הוגשה תוכנית מתוקנת לתאגיד ראה נספח ג' להלן.

התוכנית המתוקנת אושרה ע"י התאגיד ראה נספח ג', לאור החלטתם שמדובר בחיבור של בית משותף במגרש אחד, הם מאשרים רק חיבור אחד למערכת הביוב העירונית. היות ומדובר בפתרון זה בקו ביב קצר העובר במגרש הנתבעים, איני חושב שיהיה זה חכם לבצע בקדוח אופקי, הדורש בור גדול משני צידי הקדוח. והשקום במגרש הנתבעים יהיה במקרה זה גדול יותר.

2. נערכה פניה נוספת לתאגיד לפי החלטת המפקחת 27.7 לבחינת החלופה של ת"ש וקו סניקה, כפי שמצוין בתשובת התאגיד נספח ד ראה סעיפים 7,8 למכתבם, הם שוללים פתרון זה לחלוטין.

13. ביום 09.09.21 הפנו הנתבעים שאלות הבהרה למומחה וביום 03.10.21 התקבלו תשובותיו, כדלקמן:

"שאלה 1 – האם בדקת אפשרות חלופית של העברת קו הביוב, בחלקה האחורית מאחורי בתי הצדדים, הריקים מנכס ואדם כלשהו, בדרך שתמנע מעבר קו הביוב בחצר הנתבעים? להלן להמחשה (בצבע אדום): בהקשר זה יצוין, כי למסמך זה מצורפת כנספח 1 חוות דעתו של המומחה מטעם הנתבעים, המהנדס פרץ טיקטין, בעל שם מוכר וניסיון רב, אשר מציג כי אפשרות זו אפשרית.

תשובה 1 – לגבי שאלתכם הראשונה, מעבר קו ביוב במגרש שמאחורי המבנה, הנושא נבדק על ידי בזמן הסיור בשטח ונפסל מכמה סיבות:

- כל יציאות הביוב בבית התובע הם לכיוון החזית וכדי להתחבר לקו מאחורי ביתו יצטרך לעשות שינויים רבים בבית כולל הרמת רצפות וחיצוב קירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/54/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

• התאגיד מציין במפורש שהוא מחויב למתן חיבור ביוב אחד למגרש והיות ולא ניתן לחבר את הקו האחורי לשוחת התאגיד אליה מחובר הנתבע, הנושא נפסל, ראה מצ"ב הנחיות רשות המים בנושא.

• האם המומחה מטעמכם בדק את האפשרות המעשית ללכת בתוואי זה? הרי הוא מחוץ למגרש האם נבדקה הבעלות של שטח זה? העובדה שהינו היום פנוי אינה אומרת שאינו מתוכנן או יתוכנן בעתיד.

שאלה 2 – האם נכון שפתרון של מעבר הביוב בחצר הריקה, יאפשר גם את חיבור הבית הנוסף שלא חובר אל שוחת הביוב? להלן לצורך המחשבה הבית השלישי שטרם חובר, והחיבור בחלק האחורי של הבתים. בהקשר זה יצוין, כי במסגרת חוות דעתו של המומחה מטעם הנתבעים, מר פרץ טיקטין, מוצג כי אפשרות זו תעניק פתרון לבית הנוסף שטרם חובר.

תשובה 2 – תשובתי התייחסה לנושא בסעיף אחד להלן ופוסלת את תוואי זה לחלוטין.

שאלה 3 – האם יש מניעה חוקית כלשהי לחיבור קו הביוב מבור הספיגה לשוחה הציבורית שברחוב הרב הרצוג באמצעות קידוח אופקי? האם ניסית לשנות את עמדת התאגיד בנוגע לביצוע העבודה בדרך זו על מנת למנוע חפירה בחצרי הנתבעים? זאת בראי תשובת מר יעקבי בנספח ב' לחוות דעתך, שרשם "אני מבקש לשנות את התכנון כך שהקו יחובר ישירות לשוחה האחרונה במגרש בניגוד למוצג בו נדרש 'ניפל' נוסף", זאת מבלי לתת הצדקה חוקית כלשהי לכך, ומבלי לתת את הדעת שהדבר כרוך בפגיעה בחצר הנתבעים, ובניגוד לתקנות. בהקשר זה יצוין, כי במסגרת חוות דעתו של המומחה מטעם הנתבעים, מר פרץ טיקטין, מוצג כי לא זו בלבד שאין מניעה לחיבור בקדיחה אופקית לרחוב הרצוג, אלא כי זו הדרך הנכונה תכנונית לעשות כן.

תשובה 3 – להזכירך אינני המתכנן של התובע, אלא מומחה ביהמ"ש, מר יעקובי התייחס לתקנות התאגידים המחייבות אותו לחיבור אחד ויחיד למגרש ולכן פסל חיבור נוסף לשוחה של התאגיד כפי שהוצע ע"י בהצעתי המקורית אליו ראה נספח א מ1.6 להשלמת החו"ד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/54/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שאלה 4 – האם ב"כ התובעים מר דוד דרור היה חלק מהתכתובות שלך עם התאגיד (כפי שמופיע בנספח ב' לחוות דעתך)? ואם כן, מדוע הוא היה חלק מהתכתובות ומדוע לא נהיה נציג מטעם הנתבעים בתכתובות?

תשובה 4 – ברצוני להזכירך שפניתי אליך ואל עו"ד דרור לעזרה, כי לא קבלתי התייחסות התאגיד, אתה החזרת לי תשובה באיחור ואילו עו"ד דרור הצליח לקשר אותי למהנדס, אשר החליט מיוזמתו לידע אותי בתשובה שנתן ראה נספח ב' בחו"ד השלמה.

שאלה 5 – האם זה נכון שתקנות תכן הבניה, בסעיפים 59 (ג) + 59 (ד), אף מורות כי חיבור קו הביוב בין המגרשים, יעבור במרווח שבין קו הבניין לקו המגרש, צמוד ככל האפשר לגבול המגרש? ובענייננו מדובר בחיבור בקדיחה אופקית ללא חפירה בחצרה של משפחת בן חור?
תשובה 5 – לצערי לא מצאתי את הסעיף אתה מתייחס אליו, לא ציינת מתי פורסמה התקנה ולמרות שצוין בדו"ח המומחה שלך שצורף הם לא צורפו לבקשת שאלות הבהרה, אך אכן נהוג שקו ביוב יעבור צמוד כמה שאפשר לגבול מגרש, אך במקרה הנ"ל מהנדס התאגיד רנן יעקובי פסל פתרון והכתיב פתרון שאושר ע"י מחליפו יואב בן אבו, ראה נספח ג' בהשלמת חו"ד, כאשר מהנדס התאגיד מציין שמדובר בפתרון אופטימלי לחיבור הביוב של התובע.

שאלה 6 – בסעיף 2 לחוות דעתך- מדוע אתה רושם שהתאגיד 'שולל לחלוטין פתרון זה' של חלופה של קו סניקה, זאת בעת שהתאגיד רושם שניתן לבצע את החיבור, ונדרש חיבור משוחת התובעים לשוחת ההשקטה ומשם קו סניקה? התאגיד רושם 'ניתן לבצע (תיאורטית) ניפל עם שוחת השקטה בגובה של לפחות 58.85 – TL, כמתואר בשרטוט' כאשר התאגיד גם מצרף שרטוט שמראה את האפשרות לקיום החיבור בכפוף לאישור יתר הרשויות.

תשובה 6 – לפי כל המפורט במכתבו של מהנדס התאגיד יאיר בן אבו, אני מסיק שהוא שולל את הפתרון הדורש עלות בצוע גבוהה של התאגיד שתחול על התובע וכן עלות גבוהה ישירה של התובע, ראה פירוט ודיון שלי באפשרות זו בחו"ד מקורית. ניסיוני אינו נופל מניסיונו של המומחה שלכם ואולי גם גובר עליו בהיותי מנהל אגף המים והביוב בעיר גדולה ובעייתית כמו חיפה. כפי שצינתי בחו"ד איני מכיר כל מקרה בחיפה עם כל בעיות השיפועים שלה של פתרון ביוב למגרש של ת"ש פרטית ולכן אני המלצתי לא לקבל פתרון זה על הסף."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/54/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. המשך השתלשלות ההליך:

14. ביום 12.10.21 הגישו הנתבעים בקשה לחקירת המומחה ולגביית עדות מטעם נציג תאגיד המים. בהחלטתי מאותו היום נעתרתי לבקשתם ונקבע דיון לחקירת המומחה ליום 28.04.22.
15. ביום 28.04.22 התקיים במעמד הצדדים דיון הוכחות במסגרתו נחקר המומחה מטעמי מר בן ארי וכן נחקר נציג תאגיד המים, מר יאיר בן אבו.
16. יצוין, כי לאורך ניהול ההליך נעשו על ידי ניסיונות לסיים סכסוך זה בדרך של שלום ועלו הצעות פשרה שונות שבסופו של יום לא נתקבלו ולא נותר לי אלא להכריע בתביעה זו.

ד. חוות דעת שמאיות מטעם הצדדים:

17. בהחלטתי מיום 29.05.22 ולבקשת הנתבעים אפשרתי לנתבעים להגיש חוות דעת שמאית באשר לירידת הערך הנטענת שתיגרם לדירתם ככל שתתקבל התביעה. כמו כן אפשרתי לתובעים להגיש חוות דעת נגדית בעניין זה.
18. ביום 31.05.22 הגישו הנתבעים חוות דעת מטעמם של השמאי רוני ברקוביץ'. במסגרת חוות הדעת צוין כי קיימת אלטרנטיבה שאינה פוגענית וזאת באמצעות הנחת קו סניקה שיחבר לבריכת הביוב המצויה ברחוב תורה ועבודה. לחילופין צוין כי ככל שיוחלט על העברת קו הביוב דרך חצר דירתם של הנתבעים שווי הפגיעה בקניינם יוערך בסך 66,300 ש"ח. חישוב שווי ירידת הערך בוצע על סמך מספר שיקולים. האחד, מתן גילוי נאות לרוכש פוטנציאלי של שטח דירת הנתבעים בדבר קו הביוב אשר עשוי לגרום להפחתת מחיר העסקה. השני, הסתברות לליקויים עתידיים בקו הביוב שיצריכו תיקונים בתוך שטח חצר דירת הנתבעים. השלישי, הכפפת זכויות הבנייה הפוטנציאליות לאילוצים תכנוניים תוך הגבלת היקף הבנייה.
19. ביום 10.07.22 הגישו התובעים חוות דעת מטעמם של השמאי דני פיינשטיין. במסגרת חוות הדעת צוין כי הקמת קו הביוב לא תגרום לירידת ערך לתת החלקה של הנתבעים, אלא לעליית ערכה ולהגדלת שווייה בסך של 230,000 ש"ח. צוין כי קו הביוב יעבור בתחום שאינו מותר לבנייה ובנייה עתידית לא תהיה מושפעת מהקמתו. עוד צוין כי הגילוי הנאות בדבר צינור הביוב לא אמור להפחית את מחיר העסקה, שכן מדובר בצינור על פי חוק ולא בפגם או תקלה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/54/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עוד צוין כי אי חיבור הביוב במקרקעין למערכת הביוב העירונית מהווה מטרד שיש להסירו ויש בו כדי לעכב קבלת היתר בנייה. לפיכך טען השמאי מטעם התובעים כי הסרת המטרד תעלה את ערך תת החלקה שבבעלות הנתבעים.

20. בהחלטתי מיום 15.02.23 בוטל דיון ההוכחות שנועד לשם חקירת השמאים ונקבע כי פסק הדין יינתן על בסיס מלוא חומר הראיות לרבות סיכומי הצדדים וחוות הדעת מטעמם, וזאת לבקשת הנתבעים ובהסכמת התובעים.

ה. טיעוני הצדדים בסיכומים:

טענות התובעים

21. לטענת התובעים מוטלת עליהם חובה חוקית להתחבר לתשתית הביוב העירונית וחל עליהם איסור לעשות שימוש בבור ספיגה המותקן בחצרם. התובעים טענו כי מהנחיית תאגיד המים ואף מחוות דעתו של המומחה מטעמי, עולה כי האפשרות היחידה הסבירה של התובעים היא התחברות לתשתית הביוב העירונית ברחוב הרצוג תוך מעבר בחצר דירת הנתבעים.

22. עוד טענו התובעים כי המומחה שמונה על ידי מותב זה שלל לחלוטין את הצעת הנתבעים להקמת תשתית לסניקה עילית. לטענתם חיבור הסניקה בעייתי מבחינה הנדסית, תחזוקתית, מלווה בעלויות תחזוקה גבוהות ואף מחייב אישור של משרד הבריאות אשר ייתכן שלא יינתן. מדובר בחיבור המבוסס על חשמל ולפיכך נתון הוא לתקלות רבות ואף נדרש לו גיבוי של גנרטור וגמל סניקה אשר נדרש כדי למנוע את חזרת הביוב לנכס התובעים. בנוסף חיבור זה דורש משאבה חשמלית המלווה בעלויות חשמל שוטפות והוצאות אחזקה שוטפות.

23. באשר לטענת הנתבעים בעניין ירידת הערך של דירתם בעקבות העברת תשתית הביוב, טענו התובעים כי ממילא מותב זה אינו נדרש להכריע בין שתי חוות הדעת השמאיות כיוון שהנתבעים לא הגישו תביעה שכנגד. לחילופין טענו כי חוות הדעת מטעם הנתבעים מופרכת. לטענתם השמאי מטעם הנתבעים אינו בעל השכלה בתחום האינסטלציה ולמרות זאת קבע בעלמא כי קיים פוטנציאל לקלקול בתשתית התובעים. התובעים טענו כי קביעה זו הופרכה על ידי המומחה שמונה מטעמי במסגרת חקירתו בדיון אשר טען כי תשתית ביוב העוברת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/54/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בחצר הנתבעים אמורה לעבוד 40 שנים ללא תקלות (עמוד 2 לפרוטוקול דיון ההוכחות, שורה 45). בנוסף טענו התובעים כי החיבור למערכת הביוב העירונית לא גורם לאילוצי תכנון עתידיים שכן ממילא אין אפשרות לבנות לאורך הגבול הצפוני של המגרש.

24. התובעים טענו כי חיבור המגרש לתשתית הביוב הציבורית מיטיב עם הנתבעים שכן כרגע הם מנועים בעצמם מהוצאת היתר בנייה בשטחם. לפיכך לטענתם ביצוע החיבור יביא לעליית ערך של 230,000 ש"ח לתת החלקה שבעלות הנתבעים.

25. התובעים הפנו לתמיכה בטענותיהם לפסק דינו של כב' המפקח על המקרקעין פתח תקווה מאיר פורת 493/19 **חמרי עזרא נ' קטיעי קונסלסיון רונית** (נבו 02.09.2021) (להלן: "**עניין עזרא**"). לטענתם מדובר בסכסוך זהה לעניינה של התביעה דנן ובמסגרתו הוענק סעד זהה לזה הנדרש על ידי התובעים בתביעה זו.

26. נטען כי הנתבעים מונעים מהתובעים חיבור סביר לתשתית הביוב ובכך מתנהלים בחוסר תום לב ומסבים לתובעים נזק רב. לפיכך דרשו ליתן צו עשה המורה לנתבעים לפעול לפי הנחיותיו של המומחה מטעמי לעניין החיבור לתשתית הביוב העירונית ברחוב הרצוג דרך חצרם, תוך חיוב התובעים בהוצאות משפט ריאליות.

טענות הנתבעים

27. לטענת הנתבעים יש לדחות את התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית. לטענתם עניינה של התביעה הוא פגיעה במקרקעין פרטיים המצויים בבעלות הנתבעים ואין המדובר בחצר משותפת בבית משותף. לפיכך נטען כי הסכסוך אינו מצוי בסמכות העניינית של מותב זה אשר נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין כיוון שהסכסוך עניינו בפגיעה קניינית.

28. עוד טענו הנתבעים כי כלל חוות הדעת מעלות כי מצויות שלוש אפשרויות חלופיות לשם חיבור דירת התובעים למערכת הביוב העירונית; א. סניקה עילית. ב. מעבר דרך החלקה הריקה. ג. קדיחה אופקית צמודה לגדר. נטען כי אפשרויות אלו אינן פוגעות בקניין הנתבעים ולכן הן עדיפות על פני האפשרות של מעבר בחצר דירת הנתבעים וחיבור לרחוב הרצוג. עוד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/54/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נטען כי חוות הדעת שהוגשה מטעם הנתבעים של המהנדס טיקטין, מעלה כי דרך הפעולה המוצעת על ידי התובעים אינה חוקית ואינה עומדת בתקנות תכן הבנייה. נטען כי התובעים עומדים על מעבר בחצר דירת הנתבעים וזאת מטעמי הוזלת עלויות למרות הפגיעה בנתבעים ולמרות היעדר המענה לדירה נוספת אשר אף היא אינה מחוברת למערכת הביוב העירונית.

29. נטען כי התובעים והנתבעים חולקים שביל משותף אשר ניתן להעביר בו את קו הסניקה שיש בו כדי לתת מענה הן לתובעים והן לדירה הנוספת אשר אינה מחוברת למערכת הביוב העירונית. הנתבעים טענו כי קיים הבדל בין תביעה זו לפסק הדין בעניין עזרא אליו הפנו התובעים, שכן בפסק הדין בעניין עזרא היה מדובר בפגיעה בשטח משותף ולא בשטח פרטי. עוד נטען כי בפסק הדין בעניין עזרא הצדדים הסכימו לכך שהחלטת המומחה תחייב ובתביעה זו המומחה מונה על ידי מותב זה ללא הסכמת הצדדים. בנוסף טענו הנתבעים כי בעניין עזרא לא היו אפשרויות חלופיות להעברת תשתית הביוב וזאת בשונה מן המקרה דנן. עוד נטען כי בענייננו יש ליתן מענה גם לדירה הנוספת בבית המשותף שלא מחוברת לביוב העירוני, אשר מתאפשר רק באמצעות האפשרויות בהן תומכים הנתבעים.

30. הנתבעים טענו כי תאגיד המים ביודעין לא כפה על הנתבעים לאפשר את קו הביוב דרך חצרם, וזאת לאור האפשרויות החלופיות שאינן פוגעות בקניין הנתבעים. לטענתם ככל שהתאגיד היה סבור שהדרך היחידה לחיבור היא דרך חצרם של הנתבעים, ניתן היה לתקוף החלטה זו באמצעות הגשת ערעור לבית המשפט השלום ולא באמצעות הליך בפני מותב זה, וזאת לפי הוראות סעיפים 37-43 לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001.

31. לפיכך טענו הנתבעים כי דין התביעה להידחות תוך חיוב התובעים בהוצאות ריאליות לטובתם.

סיכומי תשובה מטעם התובעים

32. ביום 28.05.23 הוגשו סיכומי תשובה מטעם התובעים. לטענתם למותב זה קיימת סמכות עניינית לדון בתביעה מכוח הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי המופיע בתוספת לחוק המקרקעין לפיו: "בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון". התובעים טענו כי עניינה של התביעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/54/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הוא מערכת ביוב שהיא חלק מהרכוש המשותף וחל עליה התקנון המצוי. עוד נטען כי חצר דירת התובעים מהווה דירה בבית משותף על פי דין ולכן הסכסוך הוא בעניין בתים משותפים. עוד צוין כי גם לעמדת תאגיד המים מדובר בתשתית ביוב משותפת. לטענת התובעים אין המדובר בפגיעה במקרקעין של הנתבעים, אלא בתיקון תשתית ביוב והתאמתה לתקנות תוך השבת המצב לקדמותו.

33. עוד נטען כי אין לפסול את חוות דעתו של המומחה מטעמי מבלי שהוכח שנפל בה פגם היורד לשורש העניין. לפיכך טענו התובעים כי יש לפעול לפי הנחיות המומחה מטעמי לפיהן יש להעביר את תשתית הביוב דרך חצר דירתם של הנתבעים. עוד נטען כי עמדת התאגיד מתיישבת עם עמדת המומחה מטעמי ומקימה חזקה לכך שהעברת צינור הביוב דרך דירת הנתבעים חוקית וקבילה.

34. התובעים טענו כי הפגיעה הנטענת בנתבעים היא מינורית שכן מדובר בחפירה רדודה לשם הנחת צינור והתקנתו אף משביחה את הנכס של הנתבעים. בנוסף טענו התובעים כי צדדים שאינם חלק מהליך זה, כגון בעלי הדירה הנוספת, אינם רלוונטיים להכרעה בתביעה זו.

1. דיון והכרעה:

35. אקדים אחרית לראשית ואבהיר כי לאחר בחינת הראיות ועיון בטענות הצדדים שוכנעתי כי דין התביעה להתקבל. להלן יפורטו טעמי.

סוגיית הסמכות העניינית

36. המסגרת המשפטית הרלבנטית לסוגיה זו בענייננו היא הוראת סעיף 72(א) לחוק המקרקעין הקובעת כדלקמן: "(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/54/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. הצדדים לתביעה דנן הם בעלי דירות בבית המשותף.

38. כמו כן הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי המופיע בתוספת לחוק המקרקעין קובעת כי:

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

39. לענייננו רלוונטי גם סעיף 4 לתקנון המצוי המחייב בעל דירה לאפשר שיבוצעו מתוך דירתו תיקונים ברכוש המשותף ככל שיש צורך בכך, תוך שכל בעלי הדירות מתחייבים בעלות השבת מצב דירתם לקדמותה, כדלקמן:

"(א) בעל דירה חייב להרשות שיבוצעו בדירתו העבודות ההכרחיות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ולתכלית זו רשאים חברי הנציגות ובני אדם הפועלים בשמה להיכנס לדירתו ולבצע בה עבודות כאמור.

(ב) פגעו העבודות האמורות בדירה, חייבים בעלי כל הדירות להשתתף בהוצאות החזרת המצב לקדמותו בשיעור שבו הם משתתפים בהוצאות החזקת הרכוש המשותף."

40. שילוב סעיפים (3) ו-4(4) לתקנון המצוי יחד עם סעיף 72(א) לחוק המקרקעין הקובע את הסמכויות המנויות למפקח על רישום מקרקעין, מקנה למותב זה סמכות לדון בתביעה המונחת בפניי. תביעה זו עניינה בחיוב הנתבעים לאפשר לתובעים להעביר קו ביוב דרך חצר דירת הנתבעים לשם חיבור לתשתית הביוב העירונית, שכן אי העברתו גורמת לנזק לדירת הנתבעים.

41. סעיפים אלו מלמדים כי סמכות המפקח אינה כבולה רק למתרחש ברחבי הרכוש המשותף אלא גם ברחבי השטחים הפרטיים ככל שהדבר נובע מן התקנון או מסעיפים רלבנטיים אחרים. בכך יש כדי לקבוע את סמכותו של מותב זה לשם אכיפת זכויות התובעים באשר לנושאים הקבועים בתקנון המצוי כמפורט לעיל. אשר על כן הטענה לחוסר סמכות נדחית.

הפגיעה הקניינית הנטענת על ידי הנתבעים

42. הנתבעים טוענים כי העברת צינור הביוב בחלקתם תגרום לפגיעה בזכויותיהם.

43. זכות הקניין בבית משותף אינה זכות מוחלטת קלאסית אלא כפופה למסגרת שיתופית מתמשכת וקבועה. בעל דירה בבית משותף אינו "אדון לעצמו" וזכותו הקניינית משתלבת עם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/54/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זכויותיהם של בעלי הדירות הנוספים. ראו לעניין זה רע"א 7112/93 צודלר בתיה ו- 18 אח' נ' שרה יוסף, מח(5) 550 (1994):

"הרוכש דירה בבית משותף – הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת – מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה (562ז – 563א). זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית המשותף, ואין היא כזכות הבעלות ה"קלאסית".

44. כן ראו הדברים שנקבעו על ידי כב' המפקחת על רישום מקרקעין, יעל ליבוביץ' בעניין (המפקח

על המקרקעין חיפה) 729/16 ח'ורי עפו נ' שאער מוניב, בפסקאות 38-40 (נבו 02.05.2019):

"ואכן, זכות הבעלות בבית משותף, בשונה מזכות הבעלות הקלאסית, מושפעת מהמבנה המיוחד של הבית המשותף ומזכויותיהם של יתר בעלי הדירות בבית, ולכן יכול זכות זו תהיה כפופה לזכויות שימוש או מעבר כלשהן של אחרים בבית. ודוק – בדירות רבות בבתים משותפים עוברת צנרת ביוב וניקוז משותפת בתוך הדירה ממש, מה שמחייב את בעלי הדירה לאפשר כניסה לדירתם לצורך תחזוקתם של מתקנים אלו. המחוקק, אשר היה ער לאפשרויות כגון דא, בהגדירו בסעיף 52 לחוק המקרקעין מה הם החלקים המהווים "רכוש משותף" קבע – "אפילו הם בתחומי דירה מסויימת", לאמור, בבית משותף יתכן כי הרכוש משותף יהיה מצוי בתוך דירה, מה שיחייב את אותו בעל דירה לתת זכות מעבר בקניינו. ... לא יעלה על הדעת שבעל דירה אשר הוצמדה לו חצר ידרוש מנציגות הבית המשותף או מבעלי דירות להעתיק מחצרו את התשתיות והמתקנים המשותפים או הפרטיים המותקנים או יסרב לאפשר כניסה אליהם מהטעם שהדבר פוגע בקניינו" (ההדגשות אינן במקור).

45. רלבנטיים עד מאוד דבריו של כב' המפקח על רישום מקרקעין מאיר פורת מפסק דינו בעניין

עזרא לעיל הדומה עד מאוד לעניינו. בעניין עזרא נקבע כי בעל דירה רשאי לחבר את דירתו לביוב העירוני דרך חצר המהווה רכוש משותף אך מצויה בשימוש ייחודי של בעל דירה שהתנגד להעברת הצנרת. אמנם בעניין עזרא מדובר במעבר דרך חצר המהווה רכוש משותף יחד עם זאת קביעות כב' המפקח פורת מתאימות ככפפה ליד גם למקרה דנן:

"כפי שההרמוניה הייחודית ומרקם החיים בבית המשותף, מחייבים כי בעל דירה יאפשר לבעל דירה אחר, לתקן את דירתו, גם אם התיקון צריך להיעשות מתוך דירתו, כך גם בעל דירה צריך לאפשר לבעל דירה אחרת, להעביר צינור



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/54/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ביום, קו חשמל, צינור לדוד השמש וכו', ובמיוחד כאשר בעל הדירה המעוניין בכך נושא בכל ההוצאות הקשורות לכך. בפעולה זו של התחברות לצינור ביום, אין כדי לפגום בזכותו הקניינית של בעל הדירה בשטחו עוברות התשתיות" (פסקה 70 לפסק הדין).

46. נוכח הייחודיות של זכות הקניין בבית משותף נקבע כי סעיף 11 לחוק המקרקעין הקובע כי הבעלות בשטח של קרקע מתפשטת לעומק ולגובה, אינו חל על דירות המצויות בבית משותף. התייחסות לסוגיה זו מופיעה בספרו של המלומד א. אייזנשטיין (יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 101), כדלקמן:

"אנו סבורים שהבעלות על שטח הצמדה מכל סוג שהוא, אינה מתפשטת לגובה ולעומק, אלא אם נאמר הדבר במפורש בתקנון המוסכם ... הבעלות על שטח הצמדה של קרקע נפסקת במפלס האוויר של הדירה הנמצאת מעליו, כל עוד לא נקבע מפורשות אחרת, בהסכמת כל בעלי הדירות ... אין ספק שהמחוקק לא התכוון להחיל את סעיף 11 לחוק על שטחי הצמדה בבית משותף." (ההדגשות אינן במקור)

47. לעניין זה יפים גם דבריה של כב' המפקחת על רישום מקרקעין כתוארה אז, יעל ענתבי-שרון בתיק 504/15 ברוכשטוט אמיר נ' יאנה זסלבסלוי גוטמן (נבו 28.06.2016):

"הבעלות בדירה בבית משותף חלה משטח הרצפה ועד שטח התקרה. הדברים נכונים גם לגבי חצר צמודה, אשר הבעלות בה מסתיימת בטווח התקרה של הדירה לה היא מוצמדת. החלת סעיף 11 על חצר צמודה בבית משותף עשויה להוביל לתוצאות אבסורדיות, כמו למשל מניעת הרחבת כלל הדירות בית משותף אל שטח המצוי מעל לחצר צמודה, אף אם מדובר בהרחבה מינורית הבנויה מספר רב של קומות מעל לחצר הצמודה."

48. ערה אני להצמדות המופיעות בתקנון הבית המשותף ולפיהן הוצמדה לדירת הנתבעים, כמו גם ליתר הדירות, קרקע לרבות השטח שמתחת לדירה. יחד עם זאת, השטח שבו מעוניינים התובעים להעביר את צנרת הביוב אינו מתחת לדירת הנתבעים עצמה אלא הוא מצוי מתחת לחצר, ומתחת לחצר אין המדובר בקרקע פרטית אלא ברכוש משותף.

49. משמעות הדברים היא כי עמדת הנתבעים לפיה כיוון שמדובר בחצר פרטית אין לאפשר חיבור דרכה לברכת הביוב העירונית מעוררת קושי שעה שהחלק שמתחת לחצר שבו יעבור הצינור אינו מהווה כלל רכוש פרטי, אלא שייך לרכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/54/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

50. בהמשך לכך סעיף 4 לתקנון המצוי אשר הוזכר בסעיף 40 לעיל מחייב בעל דירה לאפשר ביצוע תיקונים ברכוש המשותף הדרושים לשם החזקת הבית המשותף מתוך דירתו ככל שעולה הצורך בכך. סעיף זה אף הוא רלבנטי לבחינת הטענות העולות במקרה דנן.

51. חיבור לתשתית הביוב העירונית הגם שלא נעשה מלכתחילה מהווה חלק הכרחי מהחזקת התקינה של הרכוש המשותף ואף חלה חובה חוקית לחיבור זה (ראו סעיף 20ב לחוק המים, סעיף 2 לתקנות המים וסעיף 97 לכללי המים).

52. לנוכח כל האמור לעיל ובייחוד לאור מרקם החיים הייחודי בבית משותף, לא שוכנעתי כי התקנת צינור הביוב העובר דרך חלקת הנתבעים מהווה פגיעה בקניינם של הנתבעים, למעט פרק זמן קצר של אי נוחות במסגרתו יבוצעו עבודות החיבור.

האפשרויות להעברת צינור הביוב

53. הנתבעים טוענים כי קיימות דרכים חלופיות עדיפות בהשוואה להעברת צינור הביוב בחלקתם שאין בהן פגיעה בקניין הנתבעים.

54. לאחר שבחנתי את החלופות מצאתי כי החלופה הנכונה, הסבירה והראויה שיש לאמץ היא חיבור דרך חצר דירת הנתבעים לבריכת הביוב העירונית ברחוב הרצוג כמפורט בחוות דעת המומחה. ראו דבריו בעמוד 8 לחוות דעת המומחה.

55. האפשרויות האחרות הן בעייתיות ומסורבלות ולא מצאתי כי הפגיעה הנטענת מצדיקה אימוצן.

האפשרות של צינור סניקה עילית

56. על פי אפשרות זו יותקן צינור סניקה בשביל המשותף המצריך התקנת משאבת ביוב וחיבור חשמל. מדובר בקו לחץ הדרוש לשם דחיפת השפכים לשוחה ציבורית הממוקמת ברחוב תורה ועבודה כיוון שהחיבור אליה גבוה מחלקת התובעים.

57. מדובר בפתרון שנוגד את הגרביטציה ואינו מתאים למבנה הטופוגרפי של החלקה והוא מתבצע רק כשאין ברירה (במרתפים למשל) ולא כדבר שבשגרה. לא שוכנעתי כי מקרה זה מצדיק פתרון מסורבל ובעייתי זה. בנוסף הוא אינו מומלץ בשל עלויות התקנה ותחזוקה שוטפת גבוהות ואף יש צורך באישור משרד הבריאות אשר עלול לעכב את ביצוע העבודות ולייקר עלותן, ראו דברי המומחה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/54/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"3.3 לדעת הח"מ ומתוך ניסיונו רב השנים, הקמת ת"ש לביוב לבית פרטי וגם למבנה גדול יותר, אינה מקובלת בלשון המעטה. ואם נעשה פתרון זמני כזה בגלל עיכוב בהקמת מערכת ציבורית הוא לזמן קצוב וספק המים במקרה להלן מטפל בת"ש עד להשלמת פתרון גרביטציוני לנושא." (עמוד 8 לחוות דעת המומחה).

"דורשת גם בצוע עבודה יקרה יותר וגם תחזוקת המערכת עלויות שוטפות שלה בהוצאות חשמל וטיפול במערכת ובלאי יהיו יקר, החלופה דורשת מעבר קו הסניקה בכביש ציבורי אשר ידרוש תיקון הכביש לאחר הבצוע. נוסף על כך מציינת היועצ"מ של התאגיד שחלופה זו תדרוש אשור משרד הבריאות, בגלל מעברה ליד קו מים. הנחיות משרד הבריאות בנושא דורשת מרווח נקי של 1.0 מ' בין תחתית צנרת המים לגב צנרת, עקב כך עלות עבודת החפירה תהיה גבוהה יותר, והתאום עשוי לעכב את הבצוע בגלל האישור הנדרש." (עמוד 7 לחוות דעת המומחה)

"זה פתרון מאוד לא טוב... מעבר לזה התאגיד בהתנסחות הראשונה שלו טען שיש שם קו מים וצריך אישורים של משרד הבריאות שלא ברור שהיו מאשרים בכלל פתרון כזה... הוא גם זקוק לתחזוקה שוטפת של בעל מקצוע, זה בעצם רומן ארוך.." (שורות 17-22, עמוד 3 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

58. מקובלת עליי עמדת המומחה בנושא זה ואני בוחרת לאמצה.

59. עמדת תאגיד המים מחזקת את קביעת המומחה ועולה בקנה אחד עמה. ראו עמדת התאגיד אשר הוגשה ביום 08.08.21: "התאגיד אינו נוהג לאשר פתרונות לחיבורי בתים בהסנקה, פתרון כזה הינו בעייתי גם מבחינה הנדסית, תחזוקתית, ומצריך עלויות שאיבה ותחזוקה רבות. לא מקובל להתחבר אל הצד הגבוה של הרחוב, ועל כן הפתרון הנכון הוא חיבור גרוויטציוני בתוך המגרש דרך רחוב הרב הרצוג."

60. לעניין זה ראו פסק הדין בעניין עזרא:

"מתקן שאיבה, במקום חיבור לביוב שיעבור במגרש הנתבעים, ... אינו מומלץ מבחינה מקצועית, הן למצב של שימוש שוטף והן למצב של אפשרות הצפה במערכת הביוב העירונית."

61. לאור האמור אני דוחה את פתרון הסניקה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/54/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

האפשרות של מעבר אחורי דרך החצר האחורית

62. אפשרות זו עלתה במסגרת תשובות המומחה לשאלות ההבהרה מטעם הנתבעים מיום 03.10.21. לפיה יועבר קו בויב בחצר האחורית הממוקמת מאחורי דירת התובעים. הנתבעים טענו כי אפשרות זו עדיפה כיוון שהיא פחות פוגענית. בחינה של עמדת המומחה לעניין פתרון זה מעלה כי מדובר במעבר דרך חלקה סמוכה אשר אינה רלבנטית כלל לבית המשותף מושא התביעה. לא ברור כלל מי בעלי החלקה ומה עמדתם ומטעם זה בלבד דין פתרון זה להידחות. המומחה בתשובותיו לשאלות ההבהרה מטעם הנתבעים מונה מספר טעמים נוספים לשלילת פתרון זה ואף הם מקובלים עליי.

האפשרות של קדיחה אופקית צמודה לגדר

63. ניתן לבצע חיבור גרביטציוני העובר דרך חלקת הנתבעים הן באמצעות חפירה רדודה בתוך החצר והן באמצעות קדיחה אופקית מתוך השטח הציבורי לעבר.

64. בתחילה, במסגרת חוות דעת המומחה צוין כי ניתן לנקוט בדרך זו ובכך לצמצם את הכניסה לשטח דירת התובעים, ובציטוט דבריו: "כדי לא להיכנס למגרש השכן הצנרת יכולה להיות מבוצעת בקידוח אופקי מהדרך סמוך למגרש התובע ועד לחניה, כאשר מכונת הקידוח ממוקמת על השביל" (סעיף 2.1.2.2, עמוד 6 לחוות דעת המומחה).

65. יחד עם זאת, בחוות דעתו המשלימה של המומחה נקבע כי אפשרות זו אינה מומלצת בהתחשב בנוק המוגבר שייגרם לחלקת הנתבעים בעקבות הקידוח האופקי, כדלקמן: "אני חושב שיהיה זה חכם לבצע בקידוח אופקי, הדורש בור גדול משני צידי הקידוח. והשיקום ממגרש הנתבעים יהיה במקרה זה גדול יותר".

66. אף בחקירת המומחה, חזר בשנית כי אינו ממליץ על אפשרות הקידוח האופקי בשל עלויותיה הגבוהות ובציטוט דבריו: "אפשר לעשות את הקידוח אופקי, זה קצת מגוחך כי המרחק קצר אבל זה קידוח העלות שלו זה להביא מכונה מאוד יקרה והעלות של המכונה היא מאוד גבוהה בנושא הזה. אני המלצתי פתרון אופטימלי שאפשר לעשות חפירה פתוחה ולתקן את זה אחר כך לשיעור רצונו" (שורות 1-3, עמוד 2 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

67. כמו כן, לטענת התאגיד אפשרות הקידוח האופקי תאושר רק בתנאי שתונח שוחה מאספת, וזאת כפי שציין נציג התאגיד בחקירתו בהתייחס לאפשרות הקידוח האופקי: "פתרון של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/54/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חיבור כזה אפשרי רק בתנאי שתונח שוחה מאספת בגבול המגרש או סמוך לגבול המגרש בתוך המגרש, כך שהיא תבדיל בין החיבור העירוני לקו של המגרש לקו הפרטי. אני לא אאשר בלא שוחה נוספת קו ישיר מזירת התובע לבריכה העירונית" (שורות 19-21, עמוד 9 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

68. מקובלות עליי מסקנות המומחה באשר לכך שדרך זו תוביל לפגיעה רבה יותר בחצר הנתבעים והיא אינה הדרך העדיפה.

69. בנוסף אציין כי לא מצאתי מקום לקבל את טענת הנתבעים לפיה העברת קו הביוב בדרכים החלופיות תיתן מענה גם לדירה הנוספת בבית המשותף אשר אף היא אינה מחוברת למערכת הביוב העירונית. טענה זו נטענה בעלמא ללא תימוכין ומבלי שהובאו ראיות לעניין. למותר לציין כי בעלי אותה דירה אינם צד להליך זה.

70. הלכה ידועה היא כי פסילתה של חוות דעת מומחה היא צעד קיצוני אשר ינקט רק במקרים חריגים, בהם נפל בחוות הדעת פגם היורד לשורש העניין ואשר עלול לגרום לעיוות דין (ראו: רע"א 1867/20 פלונית נ' בית חולים העמק (נבו, 03.05.2020)); רע"א 7714/05 אלגרה כהן נ' רשות הנמלים והרכבות נמל חיפה (נבו, 26.1.2006)). לא שוכנעתי כי המקרה שלפניי בא בגדר מקרים חריגים אלה.

71. לא מצאתי כי יש מקום להעדיף את חוות הדעת השמאית מטעם הנתבעים המעידה על ירידת ערך בעקבות החיבור על פני חוות הדעת השמאית מטעם התובעים לפיה החיבור דווקא יעלה את ערכה של הקרקע. שני השמאים לא הובאו לעדות ולא שוכנעתי כי ירידת הערך הנטענת מבוססת ויש בה כדי להוות פגיעה.

72. לנוכח זאת לא מצאתי כי יש מקום להתערב בחוות דעתו של המומחה מטעמי. אני קובעת כי יש לקבל את התביעה ולפעול בדרך של חיבור גרביטציוני, העובר דרך מגרש הנתבעים לקו הביוב ברחוב הרצוג וזאת בחפירה פתוחה ורדודה בחלקת הנתבעים, כמפורט בעמוד 7 לחוות הדעת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/54/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ז. סיכום

73. דין התביעה להתקבל. הצדדים יפעלו בהתאם למסקנות המומחה מטעמי כך שהחיבור למערכת הביוב העירונית יתבצע באמצעות חיבור גרביטציוני דרך מגרש הנתבעים לקו הביוב ברחוב הרצוג, וזאת בחפירה פתוחה ורדודה בחלקת הנתבעים. התובעים ישיבו את מצבה הפיזי של החלקה לקדמותה לאחר סיום ביצוע העבודה לשביעות רצון הנתבעים.

74. העבודה תבוצע על חשבון התובעים, על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. העבודה תבוצע בפיקוח מהנדס אינסטלציה, אשר יאשר בכתב בסיום העבודה כי היא בוצעה בהתאם לתקנים הנדרשים ולשביעות רצונו. העבודה תבוצע באופן מיידי ובלבד שנמסרה לנתבעים הודעה בכתב שבעה ימים לפני תחילת ביצוע העבודה. התובעים יבצעו את העבודות האמורות בתוך 45 ימים וינסו לצמצם את משך הביצוע ככל האפשר. בתוך 7 ימים מסיום העבודות תושב חצר הנתבעים לקדמותה.

75. לאור התוצאה אליה הגעתי אני מורה על חיוב הנתבעים בהוצאות משפט לטובת התובעים בסך 16,000 ש"ח.

76. סכום זה ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 11.09.2023, כ"ה אלול תשפ"ג, בהעדר הצדדים.

**ציפי קוניט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין**